PRAFESTA

AMBIENTE DE TRABALHO + SAUDÁVEL

CARTILHA DE PREVENÇÃO AO ASSÉDIO MORAL E SEXUAL

JANEIRO 2023

PRAFESTA

APRESENTAÇÃO

A Prafesta busca fornecer um ambiente do trabalho saudável e positivo a seus colaboradores, pois, sabemos que as condições de trabalho e as relações entre colaboradores influenciam a qualidade de vida dos indivíduos e sua produtividade.
Pensando na melhoria do ambiente de trabalho, a empresa está engajada em promover políticas preventivas e repressivas voltadas ao combate ao assédio, para preservar a dignidade humana e os direitos fundamentais de seus colaboradores.

PRAFESTA®

O QUE É ASSÉDIO?

Assédio é a exposição de pessoas a situações humilhantes ou constrangedoras no ambiente de trabalho, podendo ser conceituado como moral ou sexual.

PRAFESTA

COMO OCORRE?

O assédio pode ocorrer nas seguintes formas:

- De cima para baixo: do superior para o trabalhador;
- De baixo para cima: do trabalhador para o superior;
- Na mesma hierarquia: entre os colegas de trabalho;
- Misto: horizontal e vertical.

No ambiente de trabalho, o assédio moral pode ser classificado de acordo com a sua abrangência:

Assédio moral interpessoal: Ocorre de maneira individual, direta e pessoal, com a finalidade de prejudicar ou eliminar o profissional na relação com a equipe;

Assédio moral institucional: Ocorre quando a própria organização incentiva ou tolera atos de assédio. Neste caso, a própria pessoa jurídica é também autora da agressão, uma vez que, por meio de seus administradores, se utiliza de estratégias organizacionais desumanas para melhorar a produtividade, criando uma cultura institucional de humilhação e controle.

PRAFESTA®

ASSÉDIO MORAL

PRAFESTA

CONCEITO

É conceituado por especialistas como toda e qualquer conduta abusiva, manifestando-se por comportamentos, palavras, atos, gestos ou escritos que possam trazer danos à personalidade, à dignidade ou a integridade física e psíquica de uma pessoa, colocando em perigo o seu emprego ou degradando o ambiente de trabalho.

Pode ser caracterizado assédio a reiteradas condutas que excedam os limites de sua função, seja por ação, omissão, gestos ou palavras, que objetive atingir a autoestima, a autodeterminação, a evolução na carreira, ou a estabilidade emocional de outro colaborador hierarquicamente subordinado.

A humilhação repetitiva e de longa duração interfere na vida do profissional, comprometendo a identidade, a dignidade e as relações afetivas e sociais e gerando danos à saúde física e mental, que podem evoluir para a incapacidade de trabalhar, para o desemprego ou mesmo para a morte.

Ainda que frequentemente a prática do assédio moral ocorra no local de trabalho, é possível que se verifique em outros ambientes, desde que o seu exercício esteja relacionado às relações de poder desenvolvidas na esfera profissional.

Referidas condutas são incompatíveis com a Constituição Federal e diversas leis que tratam da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho.

PRAFESTA

DISTINÇÃO ENTRE ASSÉDIO SEXUAL E ASSÉDIO MORAL:

A principal diferença entre o assédio moral e o sexual é o bem jurídico tutelado.

O assédio sexual atenta contra a liberdade sexual da pessoa, enquanto o assédio moral atenta contra a sua dignidade psíquica.

No entanto, não é raro que as vítimas sofram ambos: são assediadas sexualmente e, como consequência da rejeição das investidas do agressor, são assediadas moralmente. Além disso, diferentemente do assédio moral, que exige a reiteração da conduta, no assédio sexual, basta a prática de um único ato.

PRAFESTA.

MULHERES E HOMENS SOFREM ASSÉDIO MORAL?

Sim, mulheres e homens podem ser vítimas, mas as mulheres são as principais atingidas com essa forma de violência no ambiente de trabalho, conforme diversas pesquisas comprovam.

PRAFESTA

EXEMPLOS MAIS COMUNS DE ASSÉDIO MORAL

• Retirar a autonomia do colaborador ou privá-lo de acesso aos instrumentos de trabalho;

• Contestar, a todo o momento, as decisões do colaborador e criticar o seu trabalho de modo exagerado ou injusto;

• Sobrecarregar o colaborador de tarefas de forma permanente;

• Determinar prazo desnecessariamente curto para finalização de um trabalho;

• Atribuir, de propósito e com frequência, tarefas inferiores ou superiores, distintas das suas atribuições;

• Controlar a frequência e o tempo de utilização de banheiros;

• dificultar ou impedir promoções ou o exercício de funções diferenciadas;

• invadir a vida privada da pessoa com ligações ou mensagens;

• Não atribuir atividades ao colaborador, deixando-o sem quaisquer tarefas a cumprir, provocando a sensação de inutilidade e de incompetência, ou colocando-o em uma situação humilhante frente aos demais colegas de trabalho;

• Evitar a comunicação direta entre o assediado e o assediador: ocorre quando o assediador se comunica com a vítima apenas por e-mail, bilhetes ou terceiros e outras formas de comunicação indiretas;

• agredir verbalmente, dirigir gestos de desprezo, alterar o tom de voz ou ameaçar com outras formas de violência física;

• Criticar a vida privada, as preferências pessoais ou as convicções da pessoa assediada;

• Espalhar boatos ou fofocas a respeito da pessoa assediada, ou fazer piadas, procurando desmerecê-la ou constrangê-la perante seus superiores, colegas ou subordinados;

• Desconsiderar problemas de saúde ou recomendações médicas na distribuição de tarefas;

• isolar a pessoa assediada de confraternizações, almoços e atividades realizadas em conjunto com os demais colegas;

• Desconsiderar ou ironizar, injutificadamente, opiniões da vítima;

• Impor condições e regras de trabalho personalizadas a determinado colaborador, diferentes das que são cobradas dos demais, mais trabalhosas ou mesmo inúteis;

• Delegar tarefas impossíveis de serem cumpridas ou que normalmente são desprezadas pelos outros;

• Manipular informações, deixando de repassá-las com a devida antecedência necessária para que colaborador realize as atividades;

• Disciplinar arbitrariamente;

PRAFESTA

EXEMPLOS ESPECÍFICOS DE ASSÉDIO MORAL CONTRA AS MULHERES

• dificultar ou impedir que as gestantes compareçam a consultas médicas fora da empresa;

• interferir no planejamento familiar das mulheres, exigindo que não engravidem;

• desconsiderar recomendações médicas às gestantes na distribuição de tarefas;

• desconsiderar sumariamente a opinião técnica da mulher em sua área de conhecimento

PRAFESTA

NÃO É ASSÉDIO MORAL

A prática de atos de gestão administrativa, sem a finalidade discriminatória, tais como:

· FEEDBACKS

Críticas construtivas ou avaliações do trabalho realizadas por colegas ou superiores, desde que não sejam realizadas em público e que não exponham o colaborador a situações vexatórias.

· EXIGÊNCIAS PROFISSIONAIS

Exigir que o trabalho seja cumprido com eficiência e estimular o cumprimento de metas não é assédio moral. Toda atividade apresenta certo grau de imposição a partir da definição de tarefas e de resultados a serem alcançados. No cotidiano do ambiente de trabalho, é natural existirem cobranças, críticas e avaliações sobre o trabalho e o comportamento profissional dos colaboradores. Por isso, eventuais reclamações por tarefa não cumprida ou realizada com displicência não configuram assédio moral.

· AUMENTO DO VOLUME DE TRABALHO

A realização de serviço extraordinário e a transferência do colaborador para outro posto de trabalho é possível, dentro dos limites da legislação e por necessidade de serviço. A sobrecarga de trabalho só pode ser vista como assédio moral se usada para desqualificar especificamente um indivíduo ou se usada como forma de punição.

USO DE MECANISMOS TECNOLÓGICOS DE CONTROLE

Para gerir o quadro de pessoal, a empresa utiliza de mecanismos tecnológicos de controle, como ponto eletrônico. Essas ferramentas não podem ser consideradas meios de intimidação, uma vez que servem para o controle da frequência e da assiduidade dos colaboradores.

ATENÇÃO!

Situações isoladas podem causar dano moral, mas não necessariamente configuram assédio moral. Para que o assédio seja caracterizado, as agressões devem ocorrer repetidamente, por tempo prolongado, e com a intenção de prejudicar emocionalmente a vítima.

ALVOS PREFERENCIAIS DO ASSÉDIO MORAL

·Sexo feminino;

·Raça e etnia;

·PcDs (Pessoas com Deficiência);

·LGBTI+;

·Doentes e acidentados;

·AS MULHERES NEGRAS SÃO OS ALVOS MAIS FREQUENTES DE ASSÉDIO MORAL!

CAUSAS

As causas do assédio moral no ambiente de trabalho estão ligadas a fatores econômicos, culturais e emocionais.
Veja as principais causas:
- Abuso do poder diretivo;
- Busca incessante do cumprimento de metas;
 - Cultura autoritária;
- Despreparo do chefe para o gerenciamento de pessoas;
- Rivalidade no ambiente de trabalho; e
- Inveja.

CONSEQUÊNCIAS

O assédio moral traz consequências psíquicas, físicas, sociais e profissionais para o assediado e prejudica o ambiente de trabalho, as organizações e o Estado.
.







INDIVÍDUO

- Dores generalizadas;
- Palpitações;
- Distúrbios digestivos;
- Dores de cabeça;
- Hipertensão arterial (pressão alta);
- Alteração do sono;
- Irritabilidade;
- Crises de choro;
- Abandono de relações pessoais;
- Problemas familiares;
- Isolamento;
- Depressão;
- Síndrome do pânico;
- Estresse;
- Esgotamento físico e emocional;
- Perda do significado do trabalho; e
- Suicídio







EMPRESA

- Redução da produtividade;
- Rotatividade de pessoal;
- Aumento de erros e acidentes;
- Absenteísmo (faltas);
- Licenças médicas;
- Exposição negativa da marca;
- Indenizações trabalhistas; e
- Multas administrativas.

PRAFESTA







ESTADO

- Custos com tratamentos médicos;

- Despesas com benefícios sociais;

- Custos com processos administrativos e judiciais.

COMO PREVINIMOS?

A melhor forma de prevenção é a informação, portanto, deixamos claro que a Prafesta não tolera qualquer forma de assédio ou discriminação e estamos empenhados em prevenir e punir eventuais ocorrências, nosso Código de Ética e Conduta Empresarial evidência nossos princípios e valores e proíbe qualquer forma de discriminação e assédio contra seus colaboradores, com base, mas não se limitando, a suas características pessoa, tais como raça, cor, religião, gênero, idade, opinião política, extrato social, origem social, situação médica, estado civil e orientação sexual.

Contudo, contamos com empenho e dedicação de nossos gestores, líderes, encarregados e colaboradores para tornar o ambiente de trabalho ainda mais saudável, através da:

- Promoção de palestras, oficinas e esclarecimentos sobre o assunto;
- Incentivo as boas relações no ambiente de trabalho, com tolerância à diversidade de perfis profissionais e de ritmos de trabalho;
- Acompanhamento do aumento súbito e injustificado de absenteísmo (faltas ao trabalho);
- Garantia de que as Políticas e regras internas sejam aplicadas a todos os colaboradores de forma igual, com tratamento justo e respeitoso;
- Dar exemplo de comportamento e condutas adequadas, evitando se omitir diante de situações de assédio moral;
- Direcionar os colaboradores que se julguem vítimas de assédio moral ao RH, para que tenham apoio psicológico e orientação; e
- Divulgar os canais de denúncias (e-mail denuncia@prafesta.com.br).

PRAFESTA

ASSÉDIO SEXUAL

PRAFESTA

CONCEITO

Assédio sexual é toda conduta indesejada de natureza sexual que restrinja a liberdade sexual da vítima. A reiteração da conduta não é imprescindível para a caracterização do assédio sexual. Um único ato pode ser suficientemente grave para atingir a honra, a dignidade e a moral da vítima.

CLASSIFICAÇÃO

É possível classificar o assédio sexual em duas espécies:

- Assédio sexual por chantagem

O assédio sexual por chantagem pode ser praticado no local de trabalho ou fora dele, dentro da jornada ou não, visto que a subordinação não é restrita ao ambiente físico de trabalho. Ocorre quando a aceitação ou a rejeição de uma investida sexual é determinante para que o assediador tome uma decisão favorável ou prejudicial para a situação de trabalho da pessoa assediada.

- Assédio sexual por intimidação

O assédio sexual por intimidação se caracteriza por instigações inoportunas de natureza sexual, que podem ser verbais, não verbais ou físicas, com o efeito de criar um ambiente de trabalho ofensivo e hostil, além de prejudicar a atuação laboral de uma pessoa.

Nesse caso há violação do “poder de dizer não” da vítima. Ele abrange todas as condutas que resultem num ambiente de trabalho hostil, intimidativo ou humilhante. Essas condutas podem não necessariamente se dirigir a uma pessoa ou a um grupo de pessoas em particular, podendo ocorrer de forma generalizada

LEGISLAÇÃO

Recomendação nº 111 da OIT, dispõe sobre a discriminação em matéria de emprego e profissão.
Código Penal art. 216-A, dispõe sobre a criminalização da prática de assédio sexual no ambiente de trabalho.
A pena prevista é de detenção de um a dois anos.

PRAFESTA

EXEMPLOS DE CONDUTAS QUE PODEM SER CLASSIFICADAS COMO ASSÉDIO SEXUAL







• insinuações, explícitas ou veladas, de caráter sexual;

• gestos ou palavras, escritas ou faladas, de duplo sentido;

• conversas indesejáveis sobre sexo;

• narração de piadas ou uso de expressões de conteúdo sexual;

• contato físico não desejado;

• convites impertinentes;
• solicitação de favores sexuais; etc

PRAFESTA



DANOS

·privação da autonomia;
·integridade física e psicológica afetada, decorrente da desestabilização emocional causada pelo assédio, do sentimento de vergonha, do autoisolamento e da introjeção da culpa mediante questionamento da própria conduta;
·significativa redução da autoestima;
·diminuição da produtividade;
·afastamentos por doenças;
·desligamentos;
·aumento das doenças profissionais, do absenteísmo, dos acidentes de trabalho;
·comprometimento permanente da saúde físico-psíquica em função da pressão psicológica sofrida.

PRAFESTA

A PESSOA QUE ASSEDIA OUTRA NO AMBIENTE DE TRABALHO PODE SER RESPONSABILIZADA POR SUA CONDUTA?

Sim, tanto na esfera criminal quanto administrativa ou trabalhista.

O assédio sexual (OU MORAL) cometido no ambiente de trabalho é considerado falta grave e pode ensejar a demissão por justa causa, conforme a Consolidação das Leis do Trabalho, bem como a abertura de processo administrativo e respectivas consequências (Lei nº 8.112, de 1990). Na esfera criminal, a punição pelo assédio pode atingir até dois anos de detenção, além da possibilidade de ação regressiva para que o assediador pague os valores que a empresa eventualmente teve que desembolsar.

COMO PREVINIMOS?

A ação contra o assédio sexual não é uma luta de mulheres contra homens. Ela é uma luta de todos, independentemente do gênero, que desejam um ambiente de trabalho saudável.
Estamos empenhados com nosso compromisso de prevenir e punir eventuais ocorrências.
Contudo, contamos com empenho e dedicação de nossos gestores, líderes, encarregados e colaboradores para tornar o ambiente de trabalho ainda mais saudável, que podem cooperar da seguinte forma:

• Incentivar a formação de um ambiente de trabalho pautado no respeito;

• Avaliar constantemente as relações interpessoais no ambiente de trabalho;
• Oferecer apoio à vítima;
• Disponibilizar-se como testemunha;
• Procurar o Recursos Humanos e relatar o ocorrido;

• Realizar denúncia pelo canal denuncia@prafesta.com.br

REFERÊNCIAS

BRASIL. Senado Federal. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 1988.

Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 31 dez. 1940.
Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 9 ago. 1943.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. Cartilhas. Disponível em: portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/publicacoes/cartilhas/ Acesso em 8 de julho de 2018.
ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO - OIT. www.oitbrasil.org.br

SENADO FEDERAL. Assédio Moral e Sexual no Trabalho. Disponível em: www12.senado.leg.br/institucional/procuradoria/proc-publicacoes/cartilha-assedio-moral-e-sexual-no-trabalho . Acesso em 10 de novembro de 2022

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (TST). Cartilha de Prevenção ao Assédio Moral e Sexual por um Ambiente de Trabalho + Positivo. Disponível em: www.tst.jus.br/documents/10157/26144164/Campanha+assédio+moral+e+sexual+-+a5+-+12092022.pdf/f10d0579-f70f-2a1e-42ae-c9dcfcc1fd47?t=1665432735176 .Acesso em 10 de novembro de 2022

.

PRAFESTA®

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO

Eu,_____
declaro ter recebido treinamento sobre assédio moral e sexual ministrado pela PRAFESTA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS e assumo o compromisso de prevenir e denunciar qualquer forma de assédio ou discriminação no ambiente de trabalho.

MAIRIPORÃ, _____/_____/_____

_____
Assinatura do colaborador